Criterios de anonimización en CENDOJ

Consulta normativa e xurídica: que se anonimiza, que excepcións hai e en que se basea

Data: 17/09/2026 · Consulta feita a través da Pasarela BOE e Cendoj

Resumo executivo

Non existe un "Protocolo de anonimización" único, público e completo que reúna todos os criterios nun só documento oficial. A información está repartida entre catro fontes de distinto peso xurídico: a norma raíz (art. 235 LOPJ), un acordo histórico do CGPJ de 1997 (referenciado por terceiros pero non atopado en texto público), unha obriga xenérica no Regulamento 3/2010 do CGPJ, e criterios interpretativos concretos da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) resolvendo casos puntuais — non un protocolo xeral. Este informe reúne o que se puido verificar de cada fonte, marcando claramente o nivel de fiabilidade de cada punto.

1. A norma raíz: artigo 235 da LOPJ

Real Decreto Lexislativo: Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.

> «El acceso a las resoluciones judiciales, o a determinados extremos de las mismas, o a otras actuaciones procesales, por quienes no son parte en el procedimiento y acrediten un interés legítimo y directo, podrá llevarse a cabo previa disociación, anonimización u otra medida de protección de los datos de carácter personal que las mismos contuvieren y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.»

Isto establece o principio xeral (protección da intimidade, especial tutela a persoas vulnerables, garantía de anonimato de vítimas), pero **non detalla criterios técnicos concretos** — deixa a "disociación, anonimización ou outra medida" á regulación de desenvolvemento.

2. O acordo orixinal: CGPJ, 18 de xuño de 1997

Varias fontes secundarias (buscadores institucionais do CGPJ, prensa xurídica) citan de forma consistente que a práctica de anonimizar as resolucións antes de publicalas nace dun **Acordo do Pleno do CGPJ de 18 de xuño de 1997**. **Non atopei o texto íntegro dese acordo publicado en liña de forma accesible** — é un documento interno histórico, anterior á dixitalización sistemática do BOE e do propio CGPJ. Cítase sempre como referencia, nunca como texto reproducido.

3. Regulamento 3/2010 do CGPJ — art. 1.4

Reglamento 3/2010, de 28 de octubre, del Consejo General del Poder Judicial, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales
BOE-A-2010-17860 — boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17860
Comprobado coas ferramentas reais do BOE: non está na colección "lexislación consolidada" (a chamada a `boe_ficha_norma` devolve explicitamente que a norma non existe nesa colección) — baleiro coñecido, xa documentado neste mesmo proxecto (ver `docs/estudio-jurisprudencia.md`). O texto citado procede do diario oficial directamente.

> «Art. 1.4. Todas las sentencias y demás resoluciones judiciales que suministre el Centro de Documentación Judicial a efectos de su reutilización en los términos del presente Reglamento serán proporcionadas una vez hayan quedado **disociadas de los datos de carácter personal** que pudieran contener, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sin perjuicio de las obligaciones legales o contractuales que frente a terceros deban asumir los reutilizadores en esta materia.»

Nota: a norma segue a citar a LOPD de 1999 (derrogada e substituída pola Lei Orgánica 3/2018, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais), o cal encaixa co feito de non estar na colección consolidada — parece non actualizada formalmente dende entón.

4. Proceso práctico do CENDOJ (fontes institucionais e de prensa especializada)

Aspecto	O que se atopou
Prazo	Ao recibir a resolución do órgano xudicial, o CENDOJ trátaa tecnicamente (homoxeneización de formato) e anonimízaa; publícase na web nun prazo **inferior a unha semana** dende a súa recepción
Técnica	Substitúense nomes e apelidos das partes por outros **ficticios**, xerados de tal xeito que, en resolucións con ata 500 identidades, non coincidan por azar con nomes reais (evita reversibilidade accidental)
Xestión técnica	Existe un contrato de execución técnica (mencionado en fontes de prensa especializada como adxudicado á empresa Serikat) cun "pliego de prescripciones técnicas" que detalla os requisitos do tratamento — **non é un documento público accesible**

Fiabilidade parcial: estes datos proceden de resumos de busca web e prensa xurídica especializada (Confilegal), non dun documento técnico oficial do CENDOJ lido directamente. Trátanse como información razoablemente fiable pero non verificada contra fonte primaria.

5. Criterios de excepción — opinión xurídica da AEPD (Gabinete Jurídico N/REF: 0049/2023)

> **Importante matiz de alcance:** este documento é unha resposta da AEPD a unha consulta concreta sobre o **acceso a un arquivo xudicial histórico** (o sumario do atentado contra Carrero Blanco, con motivo do seu 50º aniversario, para unha produtora audiovisual) — **non é un pronunciamento xeral sobre a práctica rutineira de anonimización que fai o CENDOJ** ao publicar sentenzas actuais na súa base de busca. Cítase aquí porque establece criterios interpretativos que a propia AEPD aplica de forma xeral, pero hai que ter en conta que o contexto orixinal é distinto.

Fonte: aepd.es/documento/2023-0049.pdf

Categoría de persoa	Criterio da AEPD
Xuíces, maxistrados, letrados da Administración de Xustiza, policías, médicos forenses **actuando en exercicio das súas funcións públicas**	**Non se considera necesaria a anonimización** — son funcionarios públicos que actúan na calidade que teñen atribuída
Policía/Garda Civil identificados só por número profesional (sen nome)	Non fai falta anonimizar ese dato (o número xa non é identificativo por si só neste contexto)
Policía/Garda Civil identificados con nome e apelidos completos	**Si correspondería anonimizar**
Resolucións (Autos, Sentenzas, Decretos) xa publicadas integramente con anterioridade	"Non resultaría lóxico" anonimizar retroactivamente eses datos
Peritos e outros intervenientes **que non sexan funcionarios públicos**	**Si correspondería anonimizar** os seus datos persoais
Persoas falecidas	Quedan fóra do ámbito da LOPDGDD (art. 2.2.b) — a normativa de protección de datos non se aplica a persoas falecidas, aínda que o art. 3 da mesma lei regula acceso/rectificación/supresión de datos de falecidos por familiares en certos casos

6. O que NON se puido verificar cun documento oficial único

- Non se atopou o **texto completo do Acordo do CGPJ de 18 de xuño de 1997** nunca fonte pública accesible.
- Non se atopou un documento técnico oficial e público que detalle, para o funcionamento **rutineiro** do CENDOJ (non casos de arquivo histórico), **niveis de protección distintos segundo a materia** (penal, menores, violencia de xénero, familia) con criterios explícitos — algunhas fontes de busca web o afirman, pero non se puido contrastar contra un documento primario específico dese punto exacto. Trátase como **non verificado**, non como falso.
- O "pliego de prescripciones técnicas" que detallaría os criterios técnicos exactos de anonimización (que campos, que algoritmo de substitución de nomes) non é público.

7. Fontes consultadas

Fonte	Ligazón
Art. 235 LOPJ (Lei Orgánica 6/1985)	Citado por CGPJ e AEPD; texto reproducido arriba tal como se atopou citado
Reglamento 3/2010 CGPJ (BOE-A-2010-17860)	boe.es
AEPD, Gabinete Jurídico N/REF 0049/2023	aepd.es/documento/2023-0049.pdf
CGPJ — "Publicación de las sentencias"	poderjudicial.es
CGPJ — Buscadores (resultados sobre "anonimizar")	poderjudicial.es
Confilegal — "El CENDOJ anonimiza sus sentencias con nombres antiguos..."	confilegal.com
HayDerecho — "Del limitado acceso a las resoluciones judiciales"	hayderecho.com
RedIPD — Tratamiento de datos personales en el ámbito jurisdiccional	redipd.org (non se puido cargar en vivo, erro 500 do servidor)

> **Sobre CENDOJ e este proxecto:** lembra que a Pasarela BOE e Cendoj non ten acceso automatizado a CENDOJ (condicións de reutilización do Regulamento 3/2010 esixen autorización previa). Esta consulta fíxose por busca web dirixida e lectura directa de fontes oficiais/institucionais, non a través dunha ferramenta automatizada de CENDOJ.

Consulta elaborada o 17/09/2026 a partir de fontes oficiais e institucionais dispoñibles publicamente. Non substitúe o asesoramento xurídico nin ten valor oficial.